

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2072/2532

อัยการ พิจิตร
นาง มณี สุทธิฤกษ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 69, มาตรา 288

ผู้ตายมาขอเงินจำเลยซึ่งเป็นภริยาไปซื้อสุราแล้วครั้งหนึ่งต่อมาผู้ตายกลับมาขอเงินไปซื้อสุราอีก เมื่อจำเลยบอกว่าไม่มีให้ผู้ตายก็บีบคอจำเลยและพูดว่า "ไม่ให้จะฆ่า" จำเลยหายใจไม่ออกจึงเดินไปมาและหยิบเอามิดโต้ซึ่งวางอยู่แถวหัวนอนพันผู้ตายเพื่อป้องกันขัดขวางไม่ให้ผู้ตายบีบคอจำเลยการกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันตัว แต่การที่จำเลยใช้มิดโต้ขนาดใหญ่พันผู้ตายที่ศีรษะ 4 แผล กะโหลกศีรษะแตก และถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 69

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้มิดพันผู้ตายหลายครั้งถูกที่กะโหลกศีรษะและร่างกายหลายแห่งโดยเจตนาฆ่า ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 จำเลยให้การว่าทำร้ายผู้ตายเพื่อป้องกันตน มิได้กระทำผิดตามฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 69 จำคุก 5 ปี โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า จำเลยเป็นภริยาของผู้ตายได้อยู่กินด้วยกันตลอดมา มีบุตร 7 คน ก่อนเกิดเหตุไม่ปรากฏว่า จำเลยกับผู้ตายมีเรื่องโกรธเคืองกันถึงขนาดจำเลยจะฆ่าผู้ตายแต่อย่างใดตามคำเบิกความของนายสังเวียน หงษ์ทอง ว่า วันเกิดเหตุผู้ตายได้มาดื่มสุราและรับประทานอาหารด้วยกันที่บ้านพยานจนถึงเวลาประมาณ 19 นาฬิกา ผู้ตายเมาสุราจึงพามาส่งที่ห้างนา เมื่อมาถึงเห็นจำเลยอยู่ที่ห้างนาคนเดียว จำเลยเบิกความว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 19 นาฬิกา ผู้ตายมาขอเงิน จำเลยมีเงินอยู่เพียง 13 บาท ให้ผู้ตายไป 10 บาท ต่อมาเวลาประมาณ 22-23 นาฬิกา ผู้ตายกลับมาขอเงินไปซื้อสุราอีก จำเลยบอกว่าไม่มีให้ ผู้ตายจึงบีบคอจำเลยและพูดว่าไม่ให้จะฆ่า จำเลยถูกบีบคอแน่นรู้สึกหายใจไม่ออกจึงเดินไปเดินมาและหยิบมีดโต้ซึ่งวางอยู่แถวหัวนอนโดยเข้าใจว่าเป็นท่อนไม้ฟันผู้ตายหนึ่งหรือสองที ผู้ตายจึงเลิกบีบคอและเดินลงจากห้างนาหนีไปคำเบิกความของนายสังเวียนพยานโจทก์ เจื่อมชื่อนำสืบของจำเลย การที่จำเลยเอามีดโต้ซึ่งวางอยู่แถวหัวนอนฟันผู้ตายก็เพื่อป้องกันขัดขวางไม่ให้ผู้ตายบีบคอจำเลย แต่จำเลยใช้มีดโต้ขนาดใหญ่ฟันผู้ตายที่ศีรษะ 4 แผลลักษณะบาดแผลตามรายงานการชันสูตรพลิกศพ กะโหลกศีรษะแตก และถึงแก่ความตาย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำไปเกินสมควรแก่เหตุมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 69 ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ